

<제11장 노동조합.제6절 노동조합의 내부통제권>

I. 의의

- 노동조합의 내부통제권이란 노동조합이 조직의 통일적인 활동을 확보하고, 단결을 유지하며, 설립 목적을 달성하기 위하여 그 조직 구성원인 조합원에게 규약이나 결의에 따른 의무를 부과하고, 위반 시 제재를 가할 수 있는 자율적 권한을 의미한다. 이는 노동조합이 하나의 단체로서 존속하고 기능하기 위한 필수 불가결한 권능이다.

II. 통제권의 근거

- 노동조합의 내부통제권은 헌법상 단결권과 조합자치의 원칙에서 비롯되는 단체 고유의 권능이다.

1. 조합자치의 원칙

- 노동조합은 근로자들이 자주적으로 결성한 단체이므로, 그 내부 관계는 국가나 사용자의 개입 없이 스스로의 규율에 따라 운영될 권리를 가진다. 내부통제권은 이러한 조합자치권의 핵심적인 내용이다.

2. 규약(規約)

- 내부통제권의 구체적인 근거와 내용은 노동조합이 자율적으로 정립한 규약에 명시된다. 규약은 조합원에게 부과되는 의무, 제재의 종류, 제재 절차 등을 구체적으로 규정한다.

III. 통제권의 대상

- 내부통제권의 대상은 조합원의 조직 규율 위반 행위로서, 노동조합의 단결과 목적 달성에 해를 끼치는 행위를 포괄한다.

1. 조합결의 · 지시 위반

- 조합원이 총회, 대의원회 등 정당한 의결기관의 결의나 집행기관의 지시를 정당한 이유 없이 위반하거나 거부하는 행위는 통제권 행사의 가장 주된 대상이 된다. 이는 노동조합 활동의 집행력을 유지하기 위해 필수적으로 통제가 필요하다.

2. 조합비 미납

- 조합비 납부 의무는 조합원이 부담하는 핵심적인 재정 의무이며, 노동조합 자주성의 기반이 된다. 조합비를 장기간 미납하는 행위는 규약에 따라 조합원 자격 정지나 제명 등 통제 조치의 대상이 된다.

3. 언론 · 비판활동

- 조합원의 언론 및 비판 활동은 노동조합의 민주적 운영을 위한 정당한 권리이나, 그 활동이 허위 사실 유포, 명예 훼손, 조직 분열 등 단결을 심각하게 저해하는 수준에 이르는 경우 내부 통제의 대상이 될 수 있다. 이 경우 자유로운 의사 표현의 권리와 단체의 질서 유지 간의 균형이 중요하게 고려된다.

4. 조합의 정치활동

- 노동조합의 정치활동은 규약에 따라 그 목적과 범위가 정해지며, 조합원이 이를 위반하여 조합의 통일된 방침에 반하는 행위를 함으로써 조직에 해를 끼치는 경우 통제 대상이 된다.

IV. 통제권 행사로서의 제재

- 내부통제권 행사의 가장 강력한 수단은 조합원에 대한 징계이며, 이는 그 종류와 절차 모두 민주적 정당성이 요구된다.

1. 제재결정기관

- 노동조합의 징계는 그 종류와 관계없이 규약에 따라 정해진 정당한 의결기관의 의결을 거쳐야 한다. 일반적으로 제명 등 중대한 징계는 총회의 의결 사항에 포함된다(노조법 제16조 제1항 제9호).

2. 제재절차

- 제재 절차는 규약에 따라 민주적으로 진행되어야 하며, 조합원에게 절차적 권리를 보장해야 한다.

(1) 적법 절차의 원칙

- 징계 사유의 통지, 소명 기회 부여, 심사 절차 준수 등 적법 절차의 원칙(Due Process)을 준수해야 한다.

(2) 총회 의결의 특별 정족수

- 조합원을 제명하는 경우, 규약이 정하는 바에 따라 총회 또는 대의원회의 의결을 거쳐야 하며, 이때 특별 정족수(예 : 출석 조합원 3분의 2 이상의 찬성)를 요구하는 것이 일반적이다.

V. 통제권의 한계

- 노동조합의 내부통제권은 단결권이라는 헌법적 권리에서 비롯되지만, 동시에 조합원의 기본권을 침해하지 않도록 민주적 한계를 가진다.

1. 단결권 본질 침해 금지

- 통제권 행사가 자유 가입 · 탈퇴의 원칙이나 조합 활동의 자유 등 조합원 권리의 본질을 침해할 정도로 이루어져서는 안 된다.

2. 비례의 원칙 준수

- 징계의 양정은 위반 행위의 정도, 조합에 미친 영향 등을 고려하여 비례의 원칙을 준수해야 한다. 위반 정도에 비해 제재가 과도한 경우 위법하다.

3. 민주적 절차 준수

- 통제권 행사에 있어 징계 사유가 합리적이어야 하며, 제재 결정 및 집행 절차는 민주적이고 공정해야 한다.

VI. 위법한 통제처분의 구제

- 노동조합의 내부 통제 처분(징계 등)이 위법한 경우 조합원은 그 구제를 요구할 수 있다.

1. 조합자치의 원칙

- 조합원은 통제 처분에 대하여 먼저 노동조합 규약이 정한 바에 따라 내부적인 재심 또는 이의 제기 절차를 거쳐 구제를 시도하는 것이 조합 자치의 원칙에 부합한다.

2. 행정적 구제[노조법 제21조]

- 노조법 제21조는 행정관청이 노동조합의 규약이나 결의가 법령에 위반하는 경우 시정을 명할 수 있도록 규정한다. 이는 노동조합 자체의 규율에 대한 공적인 통제 수단이다. 다만, 개별 조합원의 징계 처분을 직접적으로 다루는 행정적 구제는 노동위원회에 의한 부당노동행위 구제(주로 사용자 대상)와는 성격이 다르므로, 개별 조합원 구제는 사법적 구제가 일반적이다.

3. 사법적 구제

- 위법한 통제 처분으로 피해를 입은 조합원은 법원에 노동조합의 제재 처분(징계, 제명 등)에 대한 무효 확인의 소를 제기하여 사법적 심사를 받을 수 있다. 법원은 제재 처분이 규약에 위반하거나 민주적 절차를 위반하였는지, 또는 비례의 원칙에 어긋나 권리 남용에 해당하는지 여부를 심사하여 그 효력을 판단한다.

VI. 결론

- 노동조합의 내부통제권은 조합의 단결 유지와 자주적 활동을 위한 필수적인 권능이다. 그러나 이 통제권은 조합 자치의 원칙을 근거로 하면서도, 조합원의 기본권을 침해하지 않도록 민주적 절차의 준수, 비례의 원칙이라는 엄격한 한계 내에서 행사되어야 한다. 위법한 통제 처분은 법원의 무효 확인 소송을 통해 구제받을 수 있으며, 이는 노동조합의 민주성을 담보하는 중요한 기제이다.